

1500202-54.2020.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... como porte de arma de fogo - Guia de Tráfico que autoriza apenas o transporte da arma e munição para finalidades específicas, nos descolamentos do local de origem para o estande de tiro - Conjunto probatório hábil à condenação - [...].

(TJSP - Apelação Criminal 1516442-50.2019.8.26.0050; Relator: Juscelino Batista; 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500202-54.2020.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500202-54.2020.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120799/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11440412 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2110/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2120799 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO MARQUES VERDI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

CARLOS ALBERTO MARQUES VERDI foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03, porque, em 17/05/2020, por volta da 00h10min, na Rodovia SP-304, Km 294, neste município, portou, fora de casa, arma de fogo de uso permitido (um revólver marca Taurus, calibre 38, número KT14522, municiado com cinco cartuchos íntegros), fazendo-o sem autorização e em desacordo com a legislação pertinente.

Recebida a denúncia em 11/12/2020 (fls. 180/181), o réu foi regularmente citado (fls. 206/207) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 192/194).

Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu

a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos em foi denunciado. A Defesa, em essência, pugnou pela absolvição. Postulou pela nulidade da obtenção da prova, tendo em vista a ausência de fundamentação pela abordagem.

Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Vejam os.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 10/11) e de constatação da eficácia de arma de fogo (fls. 13), pelas fotografias do revólver e das munições (fls. 46/48), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito (o qual consigna que a arma de fogo examinada estava em condições normais de funcionamento, tudo indicando estar apta para a realização de disparos e, ainda, quanto à munição, foi submetida a teste de eficácia em espaço amostral de 02 (duas) unidades, conforme definido pela referência, sendo, pois, consumidas durante os exames e os estojos descartados, mostrando-se eficazes [fls. 62/70]).

Autoria igualmente inequívoca.

O Policial Militar Alexandre afirmou que estavam em patrulhamento e avistaram o veículo que era conduzido pelo réu. Viram que estavam em alta velocidade, e resolveram realizar a abordagem. Em busca no veículo, no condutor, foi identificado um revólver em sua cintura. Ele afirmou ser de sua propriedade, que a arma estava em nome dele, e que era atirador. Feita consulta mediante documentação, não foi encontrado o número do registro.

Por sua vez, o PM Rafael narrou os fatos no mesmo sentido que a testemunha PM Alexandre.

A testemunha F.S.S. disse que o réu tinha um relacionamento amoroso com sua irmã. Estavam se dirigindo até a casa dela, quando foram abordados, já dentro da cidade de Jaú, mas ainda na pista, pela polícia rodoviária. Encontraram um revólver no carro do acusado e, em seguida, já começaram agredi-lo. Pediu para a polícia parar. Não tinha ciência de que ele tinha essa arma. Em nenhum momento Carlos negou a propriedade da droga.

A testemunha P.R. aduziu que conhece o réu e não tem ciência de nada que o desabone.

Interrogado em Juízo, o réu confessou que portava a arma de fogo e as munições. Esclareceu que foi convidado para ir em Jaú, no dia dos fatos, em uma chácara. Estava com sua arma em sua cinta, com a respectiva documentação. Em determinado momento, foram abordados. Sua arma é regulamentada e tem guia de trânsito. Sabia que não podia estar com a arma ali no momento; acabou a levando, porque não conhecia a região. Não estava correndo com o carro. Era atirador em Americana e morava em Piracicaba.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à lógica, clara e segura constatação de que de o réu cometeu o crime imputado (porte de arma de fogo e munição), pois a confissão dele encontrou plena concordância e compatibilidade com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, mormente os relatos (depoimentos) dos Policiais Militares colhidos no curso do contraditório, corroborado pela prova técnica, a qual apontou que a arma de fogo (revólver) estava apta para a realização de disparos, além de as munições serem eficazes (fls. 62/70). Além disso, não se nota qualquer mínima evidência que fosse de uma falsa incriminação. Frise-se, ademais, que, consoante as uníssonas palavras de ambos os policiais ouvidos como testemunha, houve fundada suspeita para a realização da abordagem e busca, notadamente em razão do local e horário em que o réu transitava com o veículo, além de velocidade incompatível, de modo que não se tratou de diligência aleatória, mas específica em virtude das circunstâncias verificadas pelos policiais.

Nesse sentido: Ação Penal – Crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido – Sentença condenatória – Apreensão de revolver e munições – Autoria e materialidade comprovadas – Confissão do acusado quanto ao porte de arma de fogo e munições [...] - (TJSP - Apelação

Criminal 1500482-70.2019.8.26.0077; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2022). Na mesma linha: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - Porte de arma de fogo e munição de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03). Sentença condenatória. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. [...] (TJSP - Embargos de Declaração Criminal 1521174-40.2020.8.26.0050; Relator: Freddy Lourenço Ruíz Costa; 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/06/2022 - destaques meus).

Saliente-se, ainda, que o crime tipificado pelo Estatuto do Desarmamento é de mera conduta, configurando-se independentemente da ocorrência de qualquer prejuízo para a sociedade, bem como de perigo abstrato, presumindo o legislador os danos que podem advir das condutas. Nessa linha: APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - [...] - Crime de perigo abstrato e de mera conduta - Condenações mantidas. [...]. (TJSP - Apelação Criminal 1500100-39.2020.8.26.0531; Relatora: Jucimara Esther de Lima Bueno; 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 23/06/2022 - destaquei).

Consigno, ainda, que o registro da arma de fogo e o porte de trânsito/guia de transporte não descaracterizam o delito imputado, pois o réu somente poderia portar a sua arma para transporte ao local de treinamento, ou vice-versa, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, do Decreto nº 9.846/19 ("Para fins do disposto no § 3º, considera-se trajeto qualquer itinerário realizado entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independentemente do horário, assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo"). Destarte, o porte da arma de fogo em local diverso do permitido estava em desacordo com a legislação, não havendo se falar em atipicidade e nem, muito menos, em absolvição (trecho extraído do recentíssimo julgamento proferido pelo E. TJSP na Apelação Criminal 1505819-46.2021.8.26.0602; Relator: Ricardo Tucunduva; 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica Contra Mulher; Data do Julgamento: 06/10/2022 - destaquei).

Na mesma linha: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ARTS. 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CP). [...] - RÉU QUE CONDUZIA VEÍCULO PORTANDO ARMA MUNICIADA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, ADQUIRINDO AINDA E TRANSPORTANDO MUNIÇÕES IRREGULARMENTE - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE AUTORIZAVA APENAS O PORTE OU O TRANSPORTE DE ARMA E MUNIÇÃO RESPECTIVA PARA TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DE TIRO DESPORTIVO, TÃO SOMENTE DO LOCAL DE ORIGEM PARA OS ESTANDES DE TIRO - PRECEDENTES - RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS INADMISSÍVEL - [...] (TJSP - Apelação Criminal 0001883-67.2018.8.26.0481; Relatora: Ivana David; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2022 - destaquei).

Ainda: Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, "caput", da Lei 10.826/03) - Recurso defensivo - Absolvição pretendida por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta - Descabimento - Réu que trazia a arma de fogo municada em seu automóvel, o qual estava estacionado em via pública, próximo a uma escola, apresentando documentação vencida - Conduta típica e antijurídica - Crime de mera conduta - Certificado de Registro de Arma de Fogo que não é válido como porte de arma de fogo - Guia de Tráfico que autoriza apenas o transporte da arma e munição para finalidades específicas, nos descolamentos do local de origem para o estande de tiro - Conjunto probatório hábil à condenação - [...]. (TJSP - Apelação Criminal 1516442-50.2019.8.26.0050; Relator: Juscelino Batista; 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2021 - destaquei).

Portanto, apesar da documentação juntada aos autos (v. fls. 83/88), inexistente elemento ou indício de que o réu estivesse a caminho ou retornando de qualquer local de treinamento (clube de tiro) credenciado ou de competição. Ao contrário, haja vista que a prova demonstrou claramente que ele estava nesta cidade (Jaú) para

se encontrar com a irmã de F. (testemunha), com quem estava tendo um relacionamento amoroso. Assim, diante do conjunto probatório coligido, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Outrossim, além de não ter contado com nenhuma prova a respeito, a alegação de que portava a arma para sua defesa, não torna, por si só, regular o porte do revólver/munições, uma vez que ele poderia adotar outra conduta, inclusive buscando o auxílio dos órgãos de segurança pública. Assim, ficando evidente, lado outro, que o acusado assim agiu por mera precaução, não há que se falar em legítima defesa, a autorizar sua absolvição. 2. Inadmissível a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, aplicável apenas quando humanamente impossível exigir-se do agente outra conduta. (TJMG - Apelação Criminal nº 1.0024.08.838956-4/001, Rel. Des. Eduardo Machado - data da publicação 29/09/10). Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique que o réu estaria sendo ameaçado.

Diante disso tudo, após colhidas as provas em juízo, verifica-se, realmente, que é caso de condenação, pois os elementos probatórios convergem no sentido da inexistência de qualquer dúvida de que o réu realmente cometeu o crime tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), atento às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, o que resulta em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos.

Na segunda fase, em virtude da confissão (CP, art. 65, III, d - pois da versão do réu também foi possível obter-se a verdade essencial da ocorrência penal), aplico o decréscimo de 1/6 como o mais proporcional ao tanto (1) e qualidade da atenuante reconhecida, mas sem total repercussão prática em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa). Não há agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas.

Conforme art. 33, § 2º, c, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto (CP, art. 36), inclusive porque bem atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso (CP, art. 33, § 3º [v. FA de fls. 220/221]).

Assim também, presentes os requisitos legais (CP, art. 44), aplico, como o mais adequado - e recomendável - ao caso, a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e por prestação pecuniária (CP, art. 44, § 2º, segunda parte) de 2 (dois) salários mínimos (pois apesar do já observado sobre a condição econômica do réu, considere-se, para os presentes fins, que ele adquiriu arma de fogo/munições {as quais possuem elevado valor}, auferindo mensalmente o valor aproximado de R\$ 5.000,00 [fls. 22] como mecânico e tem Advogados constituídos, o que evidencia capacidade razoável e não hipossuficiência), mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013). Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 25 do Estatuto do Desarmamento c/c art. 91, II, "a", do Código Penal, decreto o perdimento da arma de fogo e das munições apreendidas neste feito em favor da União. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se, se o caso, ao Ministério do Exército, que se encarregará de sua destinação. Nessa linha é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: [...]

3. No que se refere à aplicação do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, melhor sorte assiste ao recorrente, haja vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determinar o perdimento de armas de fogo nas hipóteses em que há a

condenação pelo art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, conforme o caso concreto. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1º da LCP (EResp 83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000). [...] O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos. (REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2018. 5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de determinar o perdimento da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003. (STJ - REsp n. 1.756.202/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 12/3/2019). No mesmo sentido, decisão o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação Criminal. Decisão que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo formulado em favor do apelante. Pretensão de reforma. Descabimento. Recorrente que está sendo processado pela suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03. Armamento apreendido, ao que tudo indica, em circunstâncias que desbordam das hipóteses em que autorizado o porte da arma de fogo na via pública. Perdimento do artefato que se apresenta como consequência automática, em caso de eventual condenação pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Impossibilidade de restituição, ainda que comprovada a propriedade. Precedentes. Apelo desprovido. (TJSP - Apelação Criminal 0012029-26.2022.8.26.0224; Relator: Freire Teotônio; 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2022 - destaques meus). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de CARLOS ALBERTO MARQUES VERDI, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos (mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados). Respondendo ao processo em liberdade, o réu poderá assim permanecer em caso de recurso. Decreto o perdimento da arma de fogo/munições apreendidas neste processo. Custas e despesas processuais na forma da lei. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário e, nada havendo a ser tratado, regularize-se e archive-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE. Jaú, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA